P U T U S A N
Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leonardi Harahap als. Adi Harahap als. Adi als. Abang als. Lek
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Benin
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gang Langgar LR Amal No 26, Kel Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Leonardi Harahap als. Adi Harahap als. Adi als. Abang als. Lek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, SH., Nadia Lubis, Sh dan Siti Ayu Cibro, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1027/Pid.Sus/2024/PN, Mdn tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 3 Juli 2024 jo Penetapan Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Als. Abang Als. Lek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Als. Abang Als. Lek berupa pidana Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram ***Agar dirampas untuk dimusnahkan*** dan Uang tunai sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ***dirampas untuk Negara***

4. Menetapkan agar Terdakwa Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Als. Abang Als. Lek membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Als. Abang Als. Lek pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Gang Langgar KelurahanTegal Sari Mandala III Medan Area Kota yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***secara tanpa***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi Aiptu Suharto, Saksi Aipda Freddy H Sinaga , Saksi Brigadir Panji Taufik Hidayat, Saksi Briptu Dian Faqie Permana sebelumnya petugas polisi menerima infromasi tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika dengan sebutan shabu shabu di Jalan Denai Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Para saksi menemui Terdakwa di Jalan Denai Gang Langar Lr Amal No 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota Medan lalu Petugas Polisi berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang bukti narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika berupa **1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:DS25FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : **1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Abang Als. Lek** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar** mengandung **Metamfetamina** danterdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Als. Abang Als. Lek pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Denai Gang Langgar KelurahanTegal Sari Mandala III Medan Area Kota yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman*, *dengan berat netto akhir 0,0435 (nol koma nol empat tiga puluh lima) gram*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi Aiptu Suharto, Saksi Aipda Freddy H Sinaga , Saksi Brigadir Panji Taufik Hidayat, Saksi Briptu Dian Faqie Permana sebelumnya petugas polisi menerima infromasi tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika dengan sebutan shabu shabu di Jalan Denai Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Para saksi menemui Terdakwa di Jalan Denai Gang Langar Lr Amal No 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota Medan lalu Petugas Polisi berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang bukti narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika berupa **1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:DS25FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : **1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Abang Als. Lek** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar** mengandung **Metamfetamina** danterdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Freddy H Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Denai Gg Langgar Kel. Tegal sari Mandala III Medan Area;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah 1 (satu) paket shabu seberat 0,02 gram dan uang transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
   - Bahwa bermula Saksi Aiptu Suharto, Saksi, Saksi Brigadir Panji Taufik Hidayat, Saksi Briptu Dian Faqie Permana sebelumnya petugas polisi menerima infromasi tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika dengan sebutan shabu shabu di Jalan Denai Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Para saksi menemui Terdakwa di Jalan Denai Gang Langar Lr Amal No 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota Medan lalu Petugas Polisi berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang bukti narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0435 (nol koma nol empat tiga puluh lima) gram dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal ;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Dian Faqie Pratama dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Denai Gg Langgar Kel. Tegal sari Mandala III Medan Area;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah 1 (satu) paket shabu seberat 0,02 gram dan uang transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
   - Bahwa bermula Saksi Aiptu Suharto, Saksi, Saksi Brigadir Panji Taufik Hidayat, Saksi Briptu Dian Faqie Permana sebelumnya petugas polisi menerima infromasi tentang perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika dengan sebutan shabu shabu di Jalan Denai Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara Para saksi menemui Terdakwa di Jalan Denai Gang Langar Lr Amal No 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota Medan lalu Petugas Polisi berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang bukti narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika berupa **1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal ;
   - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangakap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Denai Gg Langgar Kel. Tegal sari Mandala III Medan Area pada saat bertransaksi dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,02 gram dan uang transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya dengan cara membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Uang tunai sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:DS25FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :**1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Abang Als. Lek** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar** mengandung **Metamfetamina** danterdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangap pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Denai Gg Langgar Kel. Tegal sari Mandala III Medan Area;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didahului oleh adanya informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual sabu, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-saksi melakukan pembelian terselubung (under cover buying) dengan memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi-saksi dari pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:DS25FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : **1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435(nol koma nol empat tiga puluh lima) gram Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Leonardi Harahap Als Adi Harahap Als Adi Abang Als Lek tersebut di atas adalah **adalah benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
    - o apotek;
    - o rumah sakit;
    - o pusat kesehatan masyarakat;
    - o balai pengobatan; dan
    - o dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
    a. rumah sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. pusat kesehatan masyarakat;
c. apotek lainnya;
d. balai pengobatan;
e. dokter; dan
f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa serbuk Kristal yang oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenal namanya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Freddy H Sinaga dan Saksi Dian Faqie Pratama serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Denai Gg Langgar Kel. Tegal sari Mandala III Medan Area pada saat bertransaksi dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 0,02 gram dan uang transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap tindakan pembelian terselubung (under cover buying) yang dilakukan Saksi-saksi dalam casus in casu sebagai berikut:

- Bahwa pada Dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang telah menjual sabu kepada Saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang sedang melakukan under cover buying, sedangkan dalam Dakwaan Subsidair, terhadap Terdakwa telah dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam perbuatannya yang sama sebagaimana diuraikan dalam uraian kalimat pada Dakwaan Primair;

- Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barangbukti dalam perkara ini, dimana Saksi-saksi dari pihak Kepolisian menemui Terdakwa di Jalan Denai Gang Langar Lr Amal No 26 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan Area Kota Medan lalu Petugas Polisi berpura-pura membeli narkotika dengan sebutan shabu dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika dengan sebutan shabu-shabu kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menyita barang bukti narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0435 (nol koma nol empat tiga puluh lima) gram dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
-
- Bahwa dengan demikian peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada tindakan pembelian yang dilakukan Saksi Freddy H Sinaga dan Saksi Dian Faqie Pratama dari Tim Kepolisian yang menurut Saksi-saksi telah dilakukan secara terselubung (under cover buy), yaitu setelah mendapat informasi dari seseorang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan, dimana Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya didasarkan pada Surat Perintah sebagaimana termuat dalam berkas perkara in casu tidak terdapat Surat Perintah untuk melakukan pembelian terselubung *(under cover buying)* sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang;
- Bahwa terlepas pada dasar yuridis sebagai bentuk kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung *(under cover buying),* namun secara *feitelijke* dalam kasus in casu Saksi-saksi tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuktikan bahwa pembelian yang dilakukannya didasarkan pada hukum, sehingga materi perbuatan saksi-saksi, khususnya terhadap tindakan pembelian terselubung *(under cover buying)* harus dipandang bertentangan dengan hukum;

- Bahwa dengan demikian menurut hukum bahwa bentuk transaksi tanaman narkotika jenis sabu yang dilakukan antara Saksi-saksi dan Terdakwa harus dipandang bukan dalam kegiatan pembelian terselubung *(under cover buy),* sehingga kepada Terdakwa selaku penjual dan Saksi-saksi selaku pembeli dapat dilakukan penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti yaitu sub unsur menjual maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Denai Gg Langgar Kel. Tegal sari Mandala III Medan Area telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual serbuk kristal yang disebut dengan istilah Shabu aquo kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah shabu aquo, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris No.LAB:DS25FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : **1(satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih** dengan berat netto akhir 0,0435 (nol koma nol empat tiga puluh lima) gram Kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Leonardi Harahap Als. Adi Harahap Als. Adi Abang Als. Lek tersebut di atas adalah barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undnag-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, selanjutnya terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang secara feitelijke menunjukkan fakta bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Freddy H Sinaga dan Saksi Dian Faqie Pratama untuk melakukan pembelian kepada Terdakwa berupa narkotika yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu;

Menimbang, bahwa dengan melihat fisik dari alat bukti a quo maka terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) beralasan menurut hukum dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardi Harahap als. Adi Harahap als. Adi als.Abang als. Lek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Serta:

   - Uang tunai sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dinyataka dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)